L’erreur unilatérale

Droit anglais des contrats | Unilateral mistake | Clauses, identité et formation

Une erreur est unilatérale lorsqu’une seule partie se trompe. Le droit anglais donne en principe effet à l’accord qui ressort objectivement des déclarations et du comportement des parties. L’incidence de l’erreur dépend de son objet et de ce que l’autre partie savait au moment de la conclusion.

1. Déterminer l’objet de l’erreur

Le prix ou l’unité de facturation peut faire partie de l’offre. L’estimation de la valeur des biens ou une hypothèse qui a motivé l’opération soulève une autre question. Dans *Statoil v Louis Dreyfus*, une erreur connue sur la date utilisée dans un calcul n’a pas empêché les parties de s’accorder sur le montant de la transaction.

2. Établir ce que l’autre partie savait

Si le destinataire sait que l’offre exprime mal une clause importante, son acceptation peut rester sans effet. Les offres antérieures, les usages professionnels et les échanges de l’époque peuvent établir cette connaissance. Un prix avantageux peut aussi correspondre à une remise réelle.

3. Identifier le cocontractant en cas d’usurpation

Recherchez si l’accord visait l’auteur de l’offre ou exclusivement la personne ou l’entreprise dont il avait usurpé l’identité. Examinez les documents. Lors d’une vente en présence des parties, on présume en principe que le vendeur entend traiter avec la personne présente. La fraude peut alors rendre le contrat annulable.

4. Examiner le contrat et la propriété des biens

Si l’erreur a empêché l’accord, aucun contrat ne lie les parties. Si une fraude a provoqué la conclusion d’un contrat, celui-ci peut être annulé. L’article 23 du Sale of Goods Act 1979 permet à un acquéreur d’obtenir un titre valable si le titre annulable du vendeur subsistait lors de la revente et si l’acquéreur a acheté de bonne foi sans connaître le vice du titre.

> Legal English | **Void** signifie sans effet juridique dès l’origine. Un contrat **voidable** produit ses effets tant qu’il n’a pas été annulé.

Les décisions de référence

Hartog v Colin & Shields (1939) | Une erreur dans l'offre

Les parties avaient négocié des peaux de lièvre d'Argentine à la pièce, conformément à l'usage. Dans l'offre écrite portant sur 30 000 peaux, les vendeurs ont indiqué par erreur un prix à la livre de poids. Le prix total s'en trouvait fortement réduit. Le juge a déduit des circonstances que Hartog avait repéré l'erreur. Son acceptation n'a formé aucun contrat au prix indiqué.

Cundy v Lindsay (1878) | Une identité commerciale usurpée

Alfred Blenkarn a commandé des mouchoirs par lettre en se faisant passer pour la maison Blenkiron & Co. Lindsay a livré les marchandises en pensant traiter avec cette entreprise. La Chambre des lords a jugé qu'aucun contrat n'avait été conclu avec Blenkarn. Il n'avait acquis aucun droit de propriété à transmettre à Cundy, et l'action de Lindsay en *conversion* a abouti.

Shogun Finance v Hudson (2003) | L'identité dans un écrit

Un escroc a utilisé le permis de conduire d'un tiers pour obtenir une voiture au titre d'une location avec option d'achat (*hire-purchase*). Selon la majorité, l'écrit désignait le véritable titulaire du permis comme locataire. L'escroc n'avait donc pas cette qualité et l'acquéreur ultérieur ne pouvait invoquer l'article 27 du Hire-Purchase Act 1964.

Saunders v Anglia Building Society (1970) | La nature de l'acte

Le moyen de défense *non est factum* s'applique dans des cas étroits. L'acte signé doit être fondamentalement différent de celui que la personne croyait signer. Elle doit aussi avoir fait preuve d'une diligence raisonnable. Une erreur sur une clause isolée ne suffit généralement pas.

> Méthode | Pour une clause erronée, recherchez ce que le destinataire savait avant d'accepter. En cas d'erreur sur l'identité, identifiez les parties avant d'examiner le transfert de propriété.

Cas pratique corrigé et sources

Un prix par lampe ou par carton ?

Un fournisseur et un détaillant négocient la vente de 200 lampes conditionnées par cartons de dix. Deux courriels indiquent 120 livres par lampe. L'offre finale indique 120 livres par carton. Avant d'accepter, le responsable des achats écrit à un collègue : « Ils voulaient dire 120 livres l'unité. Accepte avant qu'ils s'en aperçoivent. » Le fournisseur refuse de livrer au prix par carton. Le détaillant peut-il l'y contraindre ?

Corrigé

Clause erronée. L'unité de facturation figure dans l'offre et fait passer le prix total de 24 000 à 2 400 livres. L'erreur porte sur le prix à payer au titre du contrat envisagé.

Connaissance lors de l'acceptation. Les échanges antérieurs montrent l'intention du fournisseur. Le message prouve directement que le responsable des achats avait repéré l'erreur avant d'accepter. La situation est proche de celle de l'arrêt *Hartog*.

Conclusion. Il est peu probable qu'un contrat ait été formé à 120 livres par carton. Les prix antérieurs éclairent l'erreur. Un contrat à 120 livres par lampe supposerait une offre et une acceptation établies à ce prix.

> Variante | L'offre finale annonce expressément un déstockage et le détaillant n'a aucune raison de soupçonner une erreur. Le fournisseur peut alors rester lié par le prix qui ressort objectivement de son offre malgré son erreur interne.

Jurisprudence et législation

Hartog v Colin & Shields [1939] 3 All ER 566 | Erreur dans l'offre
Statoil ASA v Louis Dreyfus Energy Services LP [2008] EWHC 2257 (Comm) | Clause et hypothèse
Cundy v Lindsay (1878) 3 App Cas 459 | Identité et propriété
Shogun Finance Ltd v Hudson [2003] UKHL 62 | Accord écrit
Saunders v Anglia Building Society [1971] AC 1004 | Non est factum
Sale of Goods Act 1979 s 23 | Titre annulable